

1002791-75.2022.8.26.0220

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... disse que existe um processo de furto de gados que o requerente estaria envolvido nas oitivas e, por isso, não ostentaria a necessária isenção para depor. Pelo que se extrai da manifestação da advogada, em momento algum foi atribuído a prática criminosa de furto de gados ao autor, pelo contrário, foi dito que ele teria sido ouvido em procedimento que objetivava a apuração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002791-75.2022.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002791-75.2022.8.26.0220

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Jose Renato da Silva Palma

Requerido:

Ellen Falcao de Barros Cobra Pelacani

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da lei.

Por meio da presente demanda, pretende o autor atribuir responsabilidade civil a requerida que, enquanto advogada, ofertou contradita do autor por ocasião do depoimento que prestou como testemunha nos autos do processo nº 1001578-39.2019.8.26.0220.

A pretensão autoral é improcedente.

Já se decidiu que "A imunidade profissional é indispensável ao desempenho independente e seguro da advocacia e tem por desiderato garantir a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício profissional, desde que dentro dos limites da lei." (TJ-RJ - APL: 02312564220188190001, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2021)

Manifestação levada a efeito por advogado que, por sua vez, guarde relação com a causa em discussão e respeite os limites da razoabilidade, da proporcionalidade e do bom senso não tem o condão de implicar em abuso do direito, afastando-se, com isso, a ilicitude e, de conseqüente, o dever de indenizar.

Sobre o tema, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - EXPRESSÃO POTENCIALMENTE OFENSIVA UTILIZADA POR ADVOGADO NO CONTEXTO EM QUE SE DESENVOLVEU O LITÍGIO - INEXISTÊNCIA DE DOLO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUNIDADE PROFISSIONAL. - Pelo Princípio da imunidade profissional, a que se referem o art. 133, da Constituição Federal, o art. 142, I, do Código Penal, e o art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não constitui fato hábil a tipificar injúria ou difamação e a ensejar reparação moral o uso de expressão potencialmente ofensiva em Juízo, por Advogado, no exercício do seu múnus defensivo, desde que guarde vinculação com o objeto da causa, seja quanto à narrativa dos fatos, seja quanto à oposição às questões deduzidas pela parte adversa. - É improcedente a pretensão ressarcitória por dano moral, quando evidenciado o vínculo de pertinente causalidade entre a manifestação exteriorizada pelo Advogado e o animus defendendi, por não se conciliar com o dolo (elemento anímico ou subjetivo), ou seja, com a vontade dirigida a ofender a honra da parte adversa. (TJ-MG - EI: 10024122255094003 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccacini, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data de Publicação: 09/03/2015) Ao verificar o termo de depoimento prestado pelo autor no processo supramencionado, divisa-se que a manifestação da requerida se deu nos limites de suas prerrogativas profissionais, sem qualquer abuso de direito. Com efeito, a requerida, ao ofertar a contradita, o fez na pretensão de defender a defesa do seu cliente, sem qualquer intuito de ofender o autor. Observa-se que a contradita foi ofertada de forma combativa, mas dentro da urbanidade e do respeito, de tal sorte que a pretensão inicial não merece guarida. Anota-se que a advogada afirmou que o requerente foi ouvido em um processo crime e, por isso, seria suspeito. Mais adiante, a advogada disse que existe um processo de furto de gados que o requerente estaria envolvido nas oitivas e, por isso, não ostentaria a necessária isenção para depor. Pelo que se extrai da manifestação da advogada, em momento algum foi atribuído a prática criminosa de furto de gados ao autor, pelo contrário, foi dito que ele teria sido ouvido em procedimento que objetivava a apuração de tal fato, o que, por evidente, não revela qualquer fato desabonador a pessoa do autor. O fato de atribuir eventual relação de animosidade com a empresa também não desborda da liberdade de exercício profissional. Logo, de rigor o não acolhimento dos pedidos. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Nesta oportunidade, concedo ao autor os benefícios da gratuidade processual, diante do documento de fls. 12 a ausência de elementos aptos a indicar que possua condições de arcar com as custas e demais despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Publique-se e intímem-se, dispensado o registro. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Quêluz, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA